

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093521-02.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** NAJLA MAROUN ESTRADA

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE MAMA). SUSPENSÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.**

**ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5093521-02.2024.4.02.5101

510015043088 .V4

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093521-02.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** NAJLA MAROUN ESTRADA

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**RELATÓRIO**

Trata-se de agravo/medida de urgência em face da decisão do Juízo *a quo* que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que seja declarada suspensão da retenção na fonte do imposto de renda (IR), sobre os proventos de aposentadoria e pensão da parte autora, sob o fundamento de doença grave elencada no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sustenta a recorrente a urgência da medida, uma vez que os descontos em sua renda vem promovendo comprometimento do seu sustento, alegando estar isenta do tributo por ser portadora de **NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE MAMA)**

A parte autora apresentou pedido de reconsideração, evento 7

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

**VOTO**

Conforme o artigo 300, *caput*, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), são estabelecidas as disposições gerais relativas à tutela provisória de urgência:

*Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*

No caso dos autos, fazendo uma análise dos fatos aventados na inicial e principalmente dos documentos juntados aos autos, não vislumbro, na atual fase processual, probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência/evidência pleietada.

Em relação à urgência alegada, diante do caráter alimentar da verba sobre a qual vem incidindo o imposto de renda, entendo que, de fato, a isenção legal se revela necessária aos portadores de doença grave, a fim de prestigiar o seu tratamento.

Porém, apesar da urgência que ora se revela, com relação à probabilidade do direito, qual seja, a isenção tributária por doença grave, deve ser aferida no caso concreto a efetiva condição de saúde da parte autora, sendo certo que carece o feito de adequada instrução probatória com a participação da parte adversa.

Assim, apenas com análise dos fatos e do direito narrados na petição inicial, bem como dos documentos juntados, não é possível deferir a tutela de urgência *inaudita altera pars*.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

---

5093521-02.2024.4.02.5101

510015043086 .V2